คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๔๙-๓๐๖๙/๒๕๖๗

นาง ส กับพวกรวม ๒๑ โจทก์

บริษัท ล จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

เรื่อง จำเลยจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนส่วนหนึ่ง และยังให้รับค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง ซึ่งโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดกล่าวอ้างว่าเป็นค่าจ้างตามผลงานด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตามข้อตกลงยอมรับและปลดภาระผูกพันได้กำหนดไว้ว่า จำเลยจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ดังนั้น การคำนวณค่าชดเชยตามกฎหมายย่อมจะต้องคำนวณจากค่าจ้างทั้งสองส่วน

โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดให้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถ บริษัท ล จำกัด มีหน้าที่ขับรถบรรทุกสินค้าจากประเทศไทยไปรับแร่ทองแดงที่ประเทศลาวและนำกลับมาประเทศไทยผ่านด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย นอกจากเงินเดือนแล้ว โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดได้รับเงินค่าเที่ยว ค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง ค่าคลุมผ้าใบ ค่าที่ต้องพักรอพนักงานขับรถที่ขับไปประเทศลาว เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมีวันเข้าทำงานและเงินเดือนอัตราสุดท้ายตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน มีกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ต่อมาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ให้มีผลเลิกจ้างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยอ้างว่ายุบเลิกหน่วยงานที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทำอยู่ จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่ได้ทั้งยี่สิบเอ็ด แต่มิได้นำค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบรถ ค่าขับรถไปล้างซึ่งถือเป็นค่าจ้างมารวมเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้ายเพื่อจ่ายค่าชดเชย นอกจากนี้จำเลยยังมิได้จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด การเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เพราะจำเลยยังเปิดดำเนินกิจการขนส่งอยู่ จำเลยจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดด้วย จำเลยต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระยะเวลาสัดส่วนจำนวนชั่วโมงของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระยะเวลาสัดส่วนจำนวนชั่วโมงของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด พร้อมดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุก มีหน้าที่ขับบรรทุกไปรับแร่ที่ประเทศลาวกลับมาประเทศไทย ผ่านด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างอัตราสุดท้ายทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน จ่ายค่าเที่ยวทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลง

จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดครบถ้วนแล้ว ที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดอ้างว่ามีสิทธิได้รับค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ตามจำนวนตามคำฟ้องไม่เป็นความจริง โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด นำเงินค่าเที่ยว เงินค่าคลุมผ้าใบ เงินค่าพักแรม ค่าตกค้างด่านจังหวัดหนองคายปิด และเงินค่าขับรถไปให้คนล้างไปเป็นฐานคำนวณเงินดังกล่าวด้วยจึงไม่ชอบ เพราะเงินค่าเที่ยวมิใช่ค่าจ้าง แต่เป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงานปกติและวันหยุดตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน ซึ่งกำหนดให้ค่าเที่ยวเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติมาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบันโดยโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมิได้คัดค้าน จึงถือเป็นสภาพการจ้างโดยปริยาย หากเงินค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างย่อมเป็นค่าจ้างเพียงบางส่วน กล่าวคือค่าเที่ยวที่จ่ายในระยะ ๘ ชั่วโมงแรกของการทำงานในเวลาทำงานปกติของแต่ละวันเท่านั้นที่ถือเป็นค่าจ้าง ค่าเที่ยวส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นการจ่ายนอกระยะ ๘ ชั่วโมงแรกของการทำงานย่อมเป็นค่าล่วงเวลา โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดนำเงินค่าเที่ยวในส่วนนอกระยะ ๘ ชั่วโมงแรกมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยด้วยจึงไม่ชอบ หากค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างย่อมเป็นค่าจ้างตามผลงานที่คำนวณได้เป็นหน่วย โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดต้องนำค่าเที่ยวที่ได้รับจริงอัตราสุดท้ายย้อนหลังตามระยะเวลาที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมีสิทธิได้รับค่าชดเชยมาเป็นฐานในการคำนวณ เงินค่าพักแรมจำเลยจ่ายให้เป็นสวัสดิการขณะที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดรอพนักงานที่ขับรถข้ามไปประเทศลาวเดินทางกลับจังหวัดหนองคาย ระหว่างพักแรมไม่มีการทำงาน เงินค่าพักแรม จึงมิใช่ค่าจ้าง เงินค่าคลุมผ้าใบกันฝน จำเลยจ่ายให้เป็นสวัสดิการเพื่อให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดคลุมผ้าใบกันฝนก่อนออกเดินทางไปส่งสินค้าให้เรียบร้อย การคลุมผ้าใบเกิดขึ้นก่อนเวลาทำงานปกติจะเริ่มขึ้นจึงมิใช่ค่าจ้าง เงินค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง จำเลยจ่ายให้เป็นสวัสดิการ เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเดินทางกลับถึงบริษัทฯ แล้วส่งมอบงานเสร็จสิ้นโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดจึงขับรถไปยังจุดล้าง การขับรถไปให้พนักงานอื่นล้างเกิดขึ้นหลังส่งมอบงานเสร็จสิ้นจึงมิใช่ค่าจ้าง ค่าตกค้างด่านปิด จำเลยจ่ายให้เป็นกรณีหากโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่สามารถข้ามจากประเทศลาวกลับมาได้และต้องพักรอที่ด่านชายแดนฝั่งประเทศลาวจนกว่าด่านจะเปิด เงินดังกล่าวจึงมิใช่ค่าจ้าง เงินค่าพักแรมที่จังหวัดหนองคาย เงินตกค้างด่านปิด เงินค่าคลุมผ้าใบ เงินค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง หากเป็นค่าจ้างย่อมเป็นค่าจ้างตามผลงานที่คำนวณได้เป็นหน่วย โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดต้องนำเงินเหล่านี้ที่ได้รับจริงในวันสุดท้ายของการทำงานย้อนหลังตามระยะเวลาที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมีสิทธิได้รับค่าชดเชยมาเป็นฐานในการคำนวณ โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดฟ้องเรียกให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาโดยจำนวนชั่วโมงตามฟ้องสูงเกินความจริง เวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงานแต่ละวันของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่แน่นอน มิใช่เริ่มเวลา ๘.๐๐ น. เสมอไป โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดนำเวลาที่มิได้ขับรถเวลาพัก และเวลาที่ค้างแรมร่วมเป็นเวลาทำงานล่วงเวลาด้วยจึงไม่ชอบ เงินค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดส่วนที่เกิน ๒ ปีนับแต่วันฟ้องของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดขาดอายุความ โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเรียกให้จำเลยจ่ายเงินค่าทำงานในวันหยุดตามฟ้องสูงเกินความจริง โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดมิได้ทำงานในวันหยุด โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด นำเวลาเลิกงานที่ข้ามไปในวันหยุดประจำสัปดาห์ของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดถือเป็นการทำงานในวันหยุด การคำนวณเวลาทำงานและเวลาพักของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่ถูกต้องตามระเบียบและตามกฎหมายกำหนด จำเลยจ่ายเงินค่าทำงานในวันหยุดให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดครบถ้วนแล้ว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดพร้อมพนักงานอื่นทั้งบริษัทฯ ด้วยเหตุสัญญาจ้างระหว่างจำเลยกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่มีสิทธิ

เรียกเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม อีกทั้งค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมสูงเกินความจริง จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดล่วงหน้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดในค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเรียกดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นในทุกรายการทุก ๗ วัน นับแต่วันผิดนัด โดยไม่มีกฎหมายรองรับ และมิได้บรรยายฟ้องถึงข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่สนับสนุนข้ออ้างนั้นจึงไม่ชอบ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดแล้ว ในวันที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดรับเช็คเงินที่เกิดจากการเลิกจ้าง โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดได้ลงลายมือชื่อในหนังสือข้อตกลงยอมรับและปลดภาระผูกพันและใบรับเงินโดยยอมรับเงินตามจำนวนที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าว และยอมรับว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินอื่นใดเพิ่มเติมอีกและสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ ตามสัญญาจ้าง และไม่ประสงค์จะเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างและจะไม่ฟ้องร้องจำเลยต่อศาล เอกสารที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดลงลายมือชื่อจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลผูกพันโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดให้ต้องปฏิบัติตาม โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่มีสิทธิในเงินอื่นใดตามสัญญาจ้างแรงงาน คงมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินตามที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าวเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยค้างจ่าย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า ขณะทำบันทึกข้อตกลง โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดย่อมมีอิสระแก่ตนพ้นจากพันธกรณีและอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่เป็นเป็นนายจ้างโดยสิ้นเชิง สละสิทธิ เรียกร้องในเงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและไม่เป็นโมฆะ ข้อตกลงยอมรับและปลดการะผูกพันจึงมีผลใช้บังคับโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่มีอำนาจฟ้องคดีในส่วนค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่ค่าชดเชยที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเรียกร้องค่าชดเชยค้างชำระเนื่องจากจำเลยคิดคำนวนไม่ถูกต้องโดยนำเพียงอัตราเงินเดือนของโจททั้งยี่สิบเอ็ดมาคำนวณโดยมิได้รวมค่าเที่ยวซึ่งถือเป็นค่าจ้างไปคำนวณรวมด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลกำหนดเสียใหม่ให้ถูกต้องได้ โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขการสละสิทธิเรียกร้องของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด จำเลยจ่ายค่าเที่ยวให้แก่ลูกจ้างที่ขับรถไปส่งและรับสินค้าตามสถามที่ต่าง ๆ มีการจ่ายให้รายเที่ยวในลักษณะเป็นหน่วยการทำงานแต่ละหน่วยนั้น เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดขับรถบรรทุกสินค้าไปรับส่งสินค้าเป็นเวลาไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ค่าเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทางานปกติของวันทำงาน ดังนี้ต้องนำเงินเดือนและค่าเที่ยวเฉลี่ยต่อชั่วโมงรวมกันโดยคำนวณจากเงินเดือนหารด้วย ๓๐ แล้วหารด้วย ๘ อันจะเป็นอัตราค่าจ้างในส่วนของเงินเดือนเฉลี่ยต่อชั่วโมง และคำนวณค่าจ้างในส่วนที่เป็นค่าเที่ยวแต่ละเที่ยวโดยนำค่าเที่ยวหารด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานในเที่ยวนั้น จึงเป็นอัตราค่าเที่ยวต่อชั่วโมงของวันนั้น ซึ่งโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างส่วนที่เป็นค่าเที่ยวเท่ากับอัตราค่าเที่ยวต่อชั่วโมงคูณด้วย ๘ ชั่วโมง และนำค่าจ้างในส่วนของเงินเดือนต่อชั่วโมงกับค่าจ้างตามผลงาน คือ ค่าเที่ยวต่อชั่วโมง

ของวันทำงานนั้น มารวมกันจะได้ฐานอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงของวันทำงานนั้น เมื่อจำเลยจ่ายค่าเที่ยวให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดในการขับรถจากคิดโดยเฉลี่ยคือ ๖๔๕ บาท ต่อ ๑ เที่ยว โดยหักจำนวน ๑ ชั่วโมง ขณะพักรถจึงไม่ถูกต้อง โดยต้องคิดเป็นจำนวน ๘ ชั่วโมง เพื่อนำไปรวมกับเงินเดือนของโจทก์แต่ละคนที่ได้รับเป็นรายเดือน หารด้วยจำนวน ๓๐ วัน เท่ากับค่าจ้างรายเดือนต่อวันแล้วเป็นเงินจำนวนเท่าใด เมื่อนำมารวมกันจึงถือเป็นอัตราค่าจ้างรวมค่าเที่ยวต่อ ๑ วันต่อแปดชั่วโมงทำงานสำหรับโจทก์แต่ละคน เมื่อคำนวณแล้วจำเลยยังค้างจ่ายค่าชดเชยอยู่ จึงต้องรับผิดชำระค่าชดเชยค้างจ่ายแก่โจททั้งยี่สิบเอ็ด

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า บันทึกข้อตกลงมีผลทำให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดหมดสิทธิเรียกร้องในค่าชดเชยค้างจ่ายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเป็นพนักงานขับรถได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนพื้นฐานที่จ่ายเห็นนั้นประจำทุกเดือนส่วนหนึ่ง และยังให้รับค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง ซึ่งโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดกล่าวอ้างว่าเป็นค่าจ้าง ตามผลงานด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตามข้อตกลงยอมรับและปลดภาระผูกพันได้กำหนดไว้ว่า จำเลยจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ดังนั้น การคำนวณค่าชดเชยตามกฎหมายย่อมจะต้องคำนวณจากค่าจ้าง ทั้งสองส่วนดังกล่าว แต่เมื่อจำเลยนำแต่เพียงค่าจ้างซึ่งเป็นเงินเดือนพื้นฐานมาคำนวณจ่ายค่าชดเชย โดยไม่ได้นำค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่ารับรถให้พนักงานล้างมาคำนวณจ่ายค่าชดเชย โดยค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง จำเลยยังคงให้การต่อสู้อยู่ว่าไม่ใช่ค่าจ้างและโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดรับเงินเหล่านี้น้อยกว่าจำนวนที่อ้างในคำฟ้อง ซึ่งศาลแรงงานภาค ๒ ยังไม่ได้วินิจฉัยตามข้อต่อสู้ของจำ เลยว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลแรงงานภาค ๒ เพียงแต่วินิจฉัยแต่เพียงเงินจำนวนเดียวรวบไปเสียทีเดียวว่าค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างตามผลงาน โดยไม่ปรากฏเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยและพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเต็มตามคำฟ้อง คำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะยกคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนนี้ และเมื่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่มีข้อเท็จจริงที่จะนำมาวินิจฉัยข้อกฎหมายได้ว่า ค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้าง เป็นค่าจ้าง ซึ่งต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดตามข้อตกลงหรือไม่ จึงไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าจำเลยได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดครบถ้วนตามข้อตกลงแล้วหรือไม่ จึงให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยชี้ขาดเสียใหม่ให้ถูกต้องเสียก่อนว่า ค่าเที่ยว ค่าคลุมผ้าใบ ค่าพักแรม ค่าตกค้างด่าน และค่าขับรถไปให้พนักงานล้างเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดตามข้อตกลงหรือไม่ ที่ศาลแรงางามภาค ๒ วินิจฉัยในส่วนนี้มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ เฉพาะในส่วนของ ค่าชดเชย และย้อนสำนวนไปยังศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ

กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา